

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 804/2538 นาย อนันต์ ฉายแสง
นาย อาทิตย์ อุไรรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28 (2)

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 93 จัตวา

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่17มกราคม2535ถึงวันที่7กุมภาพันธ์2535แต่ในระยะเวลาดังกล่าวโจทก์ยังไม่ได้สมัครรับเลือกตั้งจึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามป.วิ.อ.มาตรา2(4)และพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา93จัดว่าและไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ ฟ้อง ว่า พระราชกฤษฎีกา ให้ มี การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535 มีผล บังคับ ใช้ ตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม 2535ให้ ดำเนินการ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น การเลือกตั้งทั่วไป ใน วันที่ 22 มีนาคม 2535 ทัว ราชอาณาจักร และ ให้ มี การ รับสมัคร ผู้ สมัคร เลือกตั้ง เป็น สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร ใน วันที่ 10กุมภาพันธ์ 2535 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 โจทก์ และ จำเลยได้ สมัคร รับเลือกตั้ง เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน เขต เลือกตั้งที่ 1 ใน นาม พรรค ความหวังใหม่ ได้ หมายเลข ประจำตัว ผู้ สมัคร หมายเลข 3ส่วน จำเลย สมัคร ใน นาม พรรค สามัคคีธรรม ได้ หมายเลข ประจำตัว ผู้ สมัคร หมายเลข 1

เมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2535 เวลา กลางวัน จำเลย ให้หน่วย แพทย์ เคลื่อนที่ ของ โรงพยาบาล พญาไท โดย จำเลย เป็น กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหาร ไป ให้ บริการ ตรวจ รักษา โรค แก่ ประชาชนและ วันที่ 20 มกราคม 2535 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2535 จำเลย ประกาศและ แจกจ่าย หนังสือ เชิญชวน ประชาชน ใน เขต เลือกตั้ง ที่ 1 ว่า หน่วย แพทย์เคลื่อนที่ ของ โรงพยาบาล พญาไท จะ มา ให้ บริการ ตรวจ รักษา โรค โดย หน่วย แพทย์ เคลื่อนที่ ของ โรงพยาบาล พญาไท เป็น การ จัดทำ ให้ เสนอ ให้ ซึ่ง ทริพย์สิน และ ประโยชน์ อื่น ใด อัน อาจ คำนวณ เป็น เงินได้ แก่ ประชาชนใน เขต เลือกตั้ง เพื่อ ชูงใจ ให้ ผู้ เลือกตั้ง ลง คะแนน เลือกตั้ง ให้ แก่จำเลย ต่อมา เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2535 เวลา กลางวัน และ กลาง ค่ำคืนหลัง เทียง จำเลย ได้ ใช้ เครื่องขยายเสียง กระจายเสียง ป่าวประกาศหมิ่น ประมาท ใส่ความ โจทก์ ต่อ ประชาชน จำนวน มาก ที่มา ฟัง คำ ปราศรัยหา เสียง ของ จำเลย มี ข้อความ ตอนหนึ่ง ว่า "พี่น้อง คง จำ ได้ว่า เมื่อการ สมัครง ปี พ.ศ. 2531 ได้ มี การ ประกาศ ออก ไป ว่า กระผม จะ ไม่รับเงินเดือน เงินเดือน ที่ จะ ได้ ใน ฐานะ ผู้แทนราษฎร เมื่อ ตอน นั้นผม จะ ไม่รับ ผม จะ ยก เป็น สาธารณ กุศล ซึ่ง กระผม ก็ ได้ ทำ อย่าง นั้นผม ก็ คิดว่า จะ ช่วย ให้ เด็ก ๆ ของ เรา ลูก หลาน ของ เราได้ มี กิน มี อยู่มี ใช้ ได้ เรียน หนังสือ อีก หน่อย มัน โต ขึ้น ไป มัน ฉลาด เฉลียว ขึ้นก็ ได้ ช่วย พ่อแม่ ให้ มี รายได้ มาก ขึ้น แล้ว ตัว ของ เด็ก ๆ เอง ก็ จะได้ รุ่งโรจน์ต่อไป ใน อนาคต มี เงิน มี ทอง มากมาย มี งาน ทำ ดี ๆ แล้ว ก็จะช่วย ให้ บ้านเมือง ของ เราเจริญ รุดหน้า ยิ่งขึ้น แต่ ผล ของ การ เสีย สละทำ อย่าง นั้น ก็ คือ ว่า ผม ถูก ฟ้อง ฟ้อง แบบ จ่อง ล้าง จ่อง ผลา ญ 3 ศาลแม้ ว่า ศาลชั้นต้น จะ ลงโทษ จำคุก ผม ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ต่อมา ก็ ยกฟ้องเพราะ คำฟ้อง อย่าง นี้ ระบบ จ่อง ล้าง จ่อง ผลา ญ กว่า จะ เป็น ไทแก่ ตัวมัน ก็ เหน็ดเหนื่อย แสน สิ้น ที่ ต้อง ต่อสู้ กับ ความ อาฆาต มา ดร้าย "ข้อความ ดังกล่าว เป็น การ หมิ่นประมาท ใส่ความ โจทก์ ว่า โจทก์ เป็นคน อาฆาต มา ดร้าย รังแก จ่อง ล้าง จ่อง ผลา ญ

จำเลย ซึ่ง เสีย สละ เงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อ เด็ก ยากจน ซึ่ง คำ
กล่าว ของ จำเลย เป็นความเท็จ ความจริง โจทก์ ใช้ สิทธิ ทาง ศาล โดยสุจริต และ
ชอบ ด้วย กฎหมายมิได้ ฟ้อง เพื่อ รังแก หรือ จ้อง ล้าง จ้อง ผลา ญอาฆาต มา
ดร้าย จำเลย ดัง ที่จำเลย ใส่ความ และ ใน การ ปราศรัย หา เสียง ของ จำเลย ใน
ครั้งนี้ จำเลยยัง ได้ หมิ่นประมาท ใส่ความ โจทก์ อีก ตอนหนึ่ง ว่า "ปี นี้ ผม โดน
ฟ้องอีก แล้ว โดย ฟ้อง ว่า ที่ นำ หน่วย แพทย์ ออก มา แสมขาวกับสองคลอง ใน
วัน ไหน ผม ก็ จำ ไม่ได้ แต่ บังเอิญ วันที่ จะ มา เป็น วัน หลังจาก ที่ กฎหมาย
เลือกตั้ง เขา ออก มา แล้ว บอก ว่า จะ มี การเลือกตั้ง เมื่อไร เขา ก็ กำหนดว่า ไม่
ควร จะ ให้ มี การ แจก เงิน ซื้อ เสียง อะไร ต่อ อะไร สาร พัด ใน ระหว่างนี้ แต่
ปรากฏว่า การ เอา หน่วย แพทย์ เคลื่อนที่ ออก มา บริการ พี่น้องประชาชน ก็ ยัง
ไม่มี ใคร ตัดสิน ว่า มัน ผิด อย่าง นั้น หรือ เปล่า มัน เป็นการ แจก เงิน หรือ เปล่า
ผม เห็นว่า เป็น การ ช่วย คน จน ที่ เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ เอา ละ เมื่อ มี กฎหมาย ออก
มา เช่นนั้น ผม ก็ บอก ให้ หยุด อย่า ออก มา เลยก็ ออก ไม่ได้ ตาม ที่ ประกาศ ไว้
แล้ว แต่ แม้ ว่า จะ ออก มา ไม่ได้ ขณะ นี้ก็ มี การ ฟ้องร้อง กัน แล้ว ฟ้องร้อง ว่า
กระทำผิด ทั้งที่ ความผิดมัน ยัง ไม่ได้ กระทำ คิด ดู ซิครับ พี่น้อง เขา ฟ้อง ว่า พี่
น้อง ผิด ฐานฆ่าคน ตาย แต่ เรายัง ไม่ได้ ฆ่า ใคร ตาย ก็ ยัง ฟ้องร้อง อยู่ ว่า ฆ่า
คน ตายอย่าง นี้ มัน ไม่ พา ลหรือ อย่างไร อย่า หา เรื่อง กัน มาก นัก เลย เป็น
นักเลง จริง มัน ต้อง นักเลง ไม่ใช่ อันธพาล ครับ ผม ขอ จ้อง ล้าง จ้อง ผลา ญกับ
ไอ้คนที่ คอย รังแก ประชาชน รังแก คน ซึ่ง มี ความ บริสุทธิ์ใจ ที่ มีความ เมตตา
ที่ จะ ช่วยเหลือ พี่น้อง ประชาชน " คำ ปราศรัย หา เสียง เลือกตั้งของ จำเลย ดัง
กล่าว เป็น การ ใส่ความ ว่า โจทก์ เป็น คน พา ล หา เรื่อง แก่ล้างฟ้องร้อง จำเลย ทั้ง
ๆ ที่ ความผิด ยัง ไม่ เกิด นอกจาก นั้น ยัง ใส่ความโจทก์ ว่า เป็น อันธพาล คอย
รังแก ข่มเหง ประชาชน โดย ขัดขวาง มิให้ ประชาชนได้รับ ประโยชน์ จาก หน่วย
แพทย์ ที่ จำเลย จัด มา ให้ บริการ แก่ ประชาชนผู้ ยากจน ที่ เจ็บไข้ได้ป่วย รังแก

คน ซึ่ง มี ความ บริสุทธิ์ใจ ที่ มีเมตตา จะ ช่วยเหลือ พี่น้อง ประชาชน ซึ่ง
หมายความว่า ถึง รังแก จำเลยคำ กล่าว ของ จำเลย นี้ เป็น ความเท็จ เพราะ ความ
จริง การกระทำ ของ จำเลยที่ ให้ หน่วย แพทย์ เคลื่อนที่ ไป รักษา พยาบาล หรือ
เสนอ ให้ หน่วย แพทย์ไป ตรวจ รักษา ดังกล่าว เป็น ความผิด สำเร็จ ตาม
กฎหมาย โดย พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญญัติ เอาผิด
กับ ผู้ที่ เพียงแต่เสนอ ให้ หรือ สัญญา ว่า จะ ให้ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ อัน
อาจ คำนวณเป็น เงินได้ เท่านั้น แม้ ยัง ไม่ได้ ทำ ตาม ที่ เสนอ หรือ ตาม สัญญา ว่า
จะ ให้ ก็ ตาม การกระทำ ของ จำเลย นอกจาก เป็น ความผิด ตาม กฎหมาย แล้ว
ยัง เป็น การ หา เสียง โดย ผิด หลักการ ใน ระบอบ ประชาธิปไตย เป็น การ เอา
เปรียบและ เสียหาย แก่ โจทก์ และ ผู้ สมัคร อื่น การ ที่ โจทก์ ร้องทุกข์ ต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ฉะเชิงเทรา ให้ ดำเนินคดี กับ จำเลย เป็น การกระทำที่ชอบ ด้วย
กฎหมาย และ เป็น การ รักษา ระบอบ ประชาธิปไตย โจทก์ จึง มิใช่เป็น ฝ่าย หา
เรื่อง ไม่ใช่ คน พา ล ไม่ได้ เป็น นักเลง อันธพาล รังแกข่มเหง ประชาชน หรือ
ข่มเหง รังแก จำเลย ตาม ที่ จำเลย ใส่ความ ทั้งนี้การ ที่ จำเลย กล่าว ปราบร้าย หา
เสียง จำเลย มี เจตนา ใส่ความ โจทก์ ต่อบุคคล ที่ 3 และ ประชาชน ที่มา ฟัง คำ
ปราบร้าย หา เสียง เพื่อ ให้ โจทก์เสื่อมเสีย ชื่อเสียง ถูก ดูหมิ่น ถูก เกลียดชัง เสีย
เกียรติคุณใน หมู่ ประชาชน ทำให้ ประชาชน เสื่อม ความ นับถือ และ ไม่ ลง
คะแนน เสียงเลือกตั้ง ให้ กับ โจทก์ การกระทำ ของ จำเลย ที่ ผ่าฝืน พระราช
บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 35, 91,93 จัดว่า พระราช
บัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2535 มาตรา 22
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328, 332ให้ เพิกถอน สิทธิ เลือกตั้ง ของ
จำเลย เสีย กับ ให้ จำเลย ลง ประกาศคำพิพากษา คดี นี้ และ คำขอ อภัย โจทก์ ใน

หนังสือพิมพ์ รายวัน ที่ มีจำหน่าย แพร่หลาย ใน หมู่ ประชาชน จำนวน 3 ฉบับ เป็น เวลา ติดต่อกัน 7 วัน โดย จำเลย เป็น ผู้ ออก ค่าใช้จ่าย เอง

ศาลชั้นต้น ได้สอบสวน มูลฟ้อง แล้ว เห็นว่า คดี โจทก์ ไม่มี มูลพิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ความผิด ฐาน หมิ่นประมาท ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 คดี มีมูล ให้ ประทับ ฟ้อง นอกจากที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา โดย อัยการ สูงสุด รับรอง ให้ ฎีกา เฉพาะ ความผิด ต่อพระราช บัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ในชั้น นี้ มี ว่า คดี โจทก์ มีมูล ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 หรือไม่ โจทก์ ฎีกา ว่า พยานหลักฐานที่ โจทก์ นำสืบ มา ใน ชั้น ได้สอบสวน มูลฟ้อง เพียงพอ รับฟัง ได้ว่า โจทก์เป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ เป็น ผู้เสียหาย มี อำนาจ ฟ้อง จำเลยใน ความผิด ต่อ พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรพ.ศ. 2522 แล้ว นั้น เห็นว่า ตาม พระราชบัญญัติ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 93 จัดว่า แก้ไข เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ การ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2535 มาตรา 22 บัญญัติ ว่า "ใน กรณี มี การกระทำ ความผิด ตามพระราชบัญญัติ นี้ ใน เขต เลือกตั้งใด ให้ ถือว่า ผู้ สมัคร หรือ พรรคการเมือง ซึ่ง มี สมาชิก สมัคร รับเลือกตั้ง ใน เขต นั้น เป็น ผู้เสียหายตาม กฎหมาย ว่าด้วย วิธีพิจารณาความอาญา " แต่ ตาม ฟ้องโจทก์ บรรยายว่า พระราชกฤษฎีกา ให้ มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.

2535ให้ ดำเนินการ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น การเลือกตั้ง ทั่วไปใน วันที่ 22 มีนาคม 2535 ทัว ราชอาณาจักร และ ให้ มี การ รับสมัครผู้สมัครรับเลือก ตั้ง เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน วันที่ 10กุมภาพันธ์ 2535 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 โจทก์ และ จำเลยได้ สมัคร รับเลือกตั้ง เป็น สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร ใน เขต เลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ฉะเชิงเทรา และ จำเลย กระทำ ความผิด ระหว่าง วันที่17 มกราคม 2535 ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 การ บรรยายฟ้อง ดัง กล่าวมี ความหมาย อยู่ ใน ตัว ว่า ก่อน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 โจทก์ยัง ไม่ได้ สมัคร รับเลือกตั้ง เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน เขต เลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ดังนั้น ใน วันที่ โจทก์ กล่าวหา ว่า จำเลยกระทำ ความผิด คือ ระหว่าง วันที่ 17 มกราคม 2535 ถึง วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2535 โจทก์ จึง ไม่เป็น ผู้สมัครรับ เลือกตั้ง ใน เขต เลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ฉะเชิงเทรา โจทก์ จึง ไม่เป็น ผู้เสียหาย ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ตาม นัย พระราชบัญญัติ การ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 93 จัตวา ที่ แก้ไข เพิ่มเติม ใหม่ โจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง คดี โจทก์ ใน ข้อหา ความผิด ต่อพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 จึงไม่มี มูล ที่ ศาลอุทธรณ์ พิจารณา ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุทธิ นิขโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ